

PROYECTO: MODIFICACIÓN ARTICULOS SOBRE ACTOS PROPIOS DEL SERVICIO

PROYECTO DE LEY

MODIFICA ARTÍCULOS. 63º, 64º, 65º, 66º y 67º de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile Nº18.961, sólo en lo que respecta a los alcances a los actos propios del servicio.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS 63º, 64º, 65º, 66º y 67º INCISO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE CARABINEROS DE CHILE Nº18.961.

SANTIAGO,

MENSAJE Nº _____/

Honorable Cámara de Diputados:

A S. E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CAMARA DEL
SENADO

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto introducir modificaciones a los artículos 63º, 64º, 65º, 66º y 67º de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile Nº18.961,

I.- FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA. -

1.- Consideraciones:

La salud constituye uno de los bienes jurídicos de mayor relevancia para el Derecho, pues está en íntima relación con lo estatuido en nuestra Carta Política Art. 19º, Nº 1º, que asegura a todas las personas “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica” de las mismas”.

La Constitución Política de la República se refiere a la “Protección de la Salud”, en el mismo artículo señalado precedentemente, en su numeral 9º), y al respecto prescribe que: “El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo”. Del mismo modo indica que: “Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud”.

Por otra parte, la Carta Política señala que: “Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias”.

Así, la presente iniciativa legal homologa la situación con la realidad presente en las Fuerzas Armadas, que recuperan los excedentes de sus aportes, permitiendo ahora a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, proporcionar los medios necesarios para potenciar la limitada asistencia del sistema de salud empleando estos recursos sobre todos sus beneficiarios, esto es Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile.

2.- Legislación:

Actualmente, si bien la legislación de salud referidas a los hechos que afectan al personal en actos del servicio se contempla en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros N° 18.961, no son suficientes para poder entregar un marco presupuestario que pueda absorber en una forma digna las necesidades de salud de los imponentes llamados a retiro por la Comisión Médica Central, haciéndose necesario la modificación a alguna de sus normas.

Se hace indispensable entonces que, en la consolidación de los Objetivos Estratégicos de Gobierno, el Sistema de Salud del Imponente logre una prestación digna, segura, no discriminada y acorde a la Política que sobre esta materia tiene el Estado de Chile para sus conciudadanos, no distinguiendo procedencia ocupacional alguna.

II.- CONTENIDO DEL PROYECTO

Las modificaciones propuestas a los artículos 63°, 64°, 65°, 66° inciso quinto y 67° inciso tercero de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile N° 18.961, tiene como finalidad fortalecer y proteger de una mejor forma la Salud de aquellos que tienen como Misión Constitucional dar eficacia al derecho y restablecer el Orden Público cuando éste ha sido quebrantado, los cuales están siendo objeto en forma cotidiana de ataques invalidantes, lo que incide no sólo como un costo moral para la Institución, sino también constituye un alto costo para el Estado y la Sociedad.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en los artículos 63°, 64°, 65°, 66° y 67° de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile N° 18.961.-

1) Incorpórese un nuevo penúltimo inciso al artículo 63°:

“Con todo, en el caso de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, si estima procedente que el funcionario invalidado debe continuar en servicio activo sólo para su atención médica, dictará una Resolución que así lo considere a consideración del señor General Director de Carabineros de Chile”.

2) Modifíquese el artículo 64° por el siguiente:

En caso de invalidez, el General Director resolverá en definitiva la clasificación de la misma, tomando en cuenta el informe técnico evacuado por la referida Comisión, pronunciándose definitivamente sobre la continuidad del pago de los insumos médicos y tratamiento del invalidado” en conformidad a la ley.

3) Incorpórese un nuevo último inciso al artículo 65°:

“En el caso de las pensiones de primera, segunda y tercera clase producto de hechos acaecidos en actos propios del servicio, se determinará categóricamente si le corresponde al afectado tratamiento vitalicio para su tratamiento”.

4) Modifícase el inciso cuarto del artículo 66°, por el siguiente:

Lo señalado en el inciso segundo no se aplicará a las personas que perciban pensión de retiro por invalidez de tercera clase “y aquellos que se beneficien de un tratamiento de por vida”.

5) Incorpórese un nuevo último inciso al artículo 67°:

El beneficio de atención médica de carácter permanente sólo será para el personal que sufra hechos invalidantes en Actos Propios del Servicio, de aquellos contemplados en el Artículo. 63° de la Ley Orgánica Constitucional, y no serán extensivos a aquellos afectados por una enfermedad profesional”.

Presidente de la República

Ministro de Seguridad Pública